أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه) أو خاتما من خواتمه ونحوه (صح ولها أحدهم بقرعة) في المنصوص فانه روى عن أحمد رحمه الله تعالى في رواية مهنا فيمن تزوج على عبد من عبيده جائز فان كانوا عشرة عبيد تعطى من وسطهم فان تشاحا أقرع بينهم قلت وتستقيم القرعة في هذا قال نعم انتهى ويشترط للصحة فيما اذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع كفرس من خيله أو جمل من جماله أو حمار من حميره او بغلا من بغاله أو بقرة من بقره ونحو ذلك (وان أصدقها عتق قنه صح) قال في الانصاف لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع انتهى (لا طلاق زوجته) أي جعل طلاق من في عصمته الى التي يريد ان يتزوجها صداقا لم يصح ذلك (وان أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه) أي يعلم الزوج والزوجة انه غصب صح النكاح و (لم يصح المسمى) ويجب عليه أن يدفع لها مهر المثل (وان لم يعلماه) أي لم يعلم الزوج والزوجة كونه غصبا (صح) النكاح (ولها قيمته يوم العقد) لان العقد وقع على التسمية فكان لها قيمته ولانها رضيت بما سمي لها وتسليمه ممتنع لكونه غير قابل لجعله صداقا فوجب الانتقال الى قيمته يوم العقد لانها بدله ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به وان أصدقها مثليا فخرج مغصوبا فلها مثله (و) ان أصدقها (عصيرا فبان خمرا صح) العقد (ولها مثل العصير) لانه من ذوات الامثال والمثل أقرب اليه من القيمة ولهذا يضمن به في الاتلاف وكما لو أصدقها خلا فبان خمرا فان لها مثل الخل

(فصل وللاب تزويج بنته مطلقا) بكرا كانت أو ثيبا (بدون صداق مثلها) ولو كبيرة (وان كرهت) ذلك نص عليه وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي ليس له ذلك ولنا ان سعيد ابن المسيب زوج ابنته بدرهمين وهو من اشراف قريش شرفا وعلما ودينا ومن المعلوم انه لم يكن مهر مثلها ولانه ليس المقصود من النكاح العوض وانما المقصود السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها والظاهر من الاب مع قيام شفقته وبلوغ نظره انه لا ينقصها من صداقها الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (ولا يلزم أحدا تتمته) أي تتمة مهر المثل ان زوجها الاب بدونه لا الاب ولا الزوج على الصحيح (وان فعل ذلك غير الاب) أي زوجها بدون صداق مثلها غير الاب من أوليائها (باذنها مع رشدها صح) ولم يكن لغيرها الاعتراض لان الحق لها وقد أسقطته أشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بدون ثمن المثل (و) ان زوجها (بدون اذنها) صح النكاح و (يلزم الزوج تتمته) أي تتمة مهر المثل لان التسمية فاسدة ههنا لكونها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل ويرجع الزوج على الولي بما غرمه لها لانه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله (فان قدرت لوليها مبلغا) يزوجها به (فزوجها بدونه ضمن) النقص (وان زوج) أب (ابنه فقيل له) أي للاب (ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي) ولم يزد على قوله ذلك (لزمه) ولو قضى الاب الصداق عن الابن ثم طلق ولم يدخل ولو قبل بلوغ فنصفه للابن (وليس للاب قبض صداق بنته الرشيدة ولو) كانت (بكرا الا باذنها) لانها المتصرفة في مالها فاعتبر اذنها في قبضه كثمن مبيعها (فان أقبضه) أي الصداق (الزوج لابيها) بغير اذنها (لم يبرأ) الزوج من صداق زوجته (ورجعت) الزوجة (عليه) أي على زوجها (ورجع هو) أي الزوج (على أبيها وان كانت) الزوجة